

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

JAIME ALFREDO PABÓN ORTIZ, LUDAI
RODRÍGUEZ FAZZI Y LA SOCIEDAD LEGAL
DE GANANCIALES POR AMBOS
COMPUESTA

DEMANDANTES

VS.

ROBERTO OSCAR RIOS VARGAS

DEMANDADO

CIVIL NÚM.: MZ2025CV01398

SOBRE:

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.

(INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE; SENTENCIA
DECLARATORIA)

(VIOLACION A CONDICIONES
RESTRICTIVAS DE USO Y EDIFICACION)

MOCIÓN SOLICITANDO EMPLAZAMIENTO POR EDICTO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante de epígrafe, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. A pesar de las múltiples gestiones y diligencias efectuadas para emplazar personalmente a la parte demandadas, las mismas fueron infructuosas. **(Véase Declaración Jurada Anejo 1)**

2. Que conforme a la Regla 4.6 de Procedimiento Civil de 2009:

(a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de Puerto Rico, o que estando en Puerto Rico no pudo ser localizada después de realizadas las diligencias pertinentes, o se oculte para no ser emplazada, o si es una corporación extranjera sin agente residente, y así se compruebe a satisfacción del tribunal mediante declaración jurada que exprese dichas diligencias, y aparezca también de dicha declaración, o de la demanda presentada, que existe una reclamación que justifica la concesión de algún remedio contra la persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona es parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar una orden para disponer que el emplazamiento se haga por un edicto. No se requerirá un diligenciamiento negativo como condición para dictar la orden que disponga que el emplazamiento se haga por edicto. La orden dispondrá que la publicación se haga una sola vez en un periódico de circulación general de la Isla de Puerto Rico. La orden dispondrá, además, que dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del edicto se le dirija a la parte demandada una copia del

emplazamiento y de la demanda presentada, por correo certificado con acuse de recibo o cualquier otra forma de servicio de entrega de correspondencia con acuse de recibo, siempre y cuando dicha entidad no posea vínculo alguno con la parte demandante y no tenga interés en el pleito, al lugar de su última dirección física o postal conocida, a no ser que se justifique mediante una declaración jurada que a pesar de los esfuerzos razonables realizados, dirigidos a encontrar una dirección física o postal de la parte demandada, con expresión de éstos, no ha sido posible localizar dirección alguna de la parte demandada, en cuyo caso el tribunal excusará el cumplimiento de esta disposición. (énfasis suplido)

3. Que por las circunstancias antes expuestas y debido a que las diligencias efectuadas para emplazar a las parte demandada han resultado infructuosas, respetuosamente solicitamos al Honorable Tribunal que se dicte una **Orden** para disponer que el emplazamiento se efectúe mediante la publicación de un edicto.
4. Que a tenor con las disposiciones de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, cuando una persona a ser emplazada **reside fuera de Puerto Rico o no puede ser localizada después de realizadas las diligencias pertinentes o se oculte para no ser emplazada**, y así se comprobara a satisfacción del Tribunal mediante declaración jurada, y además se demostrará que existe una reclamación que justifique la concesión de algún remedio contra la persona a ser emplazada, o que dicha persona es parte apropiada en el pleito, el Tribunal podrá dictar una orden disponiendo que el emplazamiento se haga mediante la publicación de un edicto.
5. Que en armonía con la referida regla acompañamos **Declaración Jurada** en la cual se hacen constar las diligencias efectuadas para localizar al demandado, sin que se pudiera dar con su paradero.
6. Respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal se autorice la expedición del correspondiente edicto a los fines de emplazar a los codemandados, conforme lo dispone la Regla 4.6 de Procedimiento Civil de 2009.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal, que previo los trámites legales de rigor, emita una orden autorizando el emplazamiento por un edicto de la demandada, mediante su publicación en un periódico de circulación diaria general en la

Isla de Puerto Rico. La orden debe disponer, además, que dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del edicto, se dirija a la demandada una copia del emplazamiento por edicto y la demanda presentada, por correo certificado con acuse de recibo, al lugar de su última dirección conocida.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Mayagüez, Puerto Rico a través del sistema SUMAC.

f/LCDO. JUAN CARLOS TORO SEPÚLVEDA

Número R.U.A.: 16,501

P.O. Box 6246

Mayagüez, P.R. 00681

Tel: (787)528-6450

E-mail: juancarlos_toro@yahoo.com